



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 12/2025 TIPO: Menor Preço Por Item PROCESSO Nº. 5.069/2025

Torna-se público que a **Prefeitura Municipal de Quatro Barras**, por meio dos agentes de dispensa nomeados pelo Decreto Municipal nº. 10.627/2025, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **Menor Preço Por Item**, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, do Decreto Municipal nº. 10.807/2025 e demais legislações aplicáveis.

RESUMO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETO: Aquisição de licença de uso do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referências (Anexo 01) do referido Aviso de Dispensa Eletrônica.

DATA DA SESSÃO: 02/07/2025.

LINK: COMPRAS BR - www.comprasbr.com.br "Acesso Identificado"

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: das 08:00h às 14:00h.

TEMPO DE DISPUTA: 06 horas.

MODALIDADE / TIPO: DISPENSA ELETRÔNICA / Menor Preço Por Item.

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global.

VALOR GLOBAL: R\$ 10.198,54 (dez mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

1. DA SOLICITAÇÃO E ANEXOS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1. Solicitação feita através do processo nº. 5.069/2025, protocolado pela Secretaria Municipal de Governo, Indústria, Comércio e serviço

1.2. Integram este Aviso de Contratação Direta os seguintes anexos:

ANEXO 01 – Termo de Referência;
ANEXO 01.A – Estudo Técnico Preliminar;
ANEXO 02 – Documentos de Habilitação;
ANEXO 03 – Modelo de Proposta
ANEXO 04 – Modelo de declaração unificada;
ANEXO 05 – Minuta do Contrato;

2. DO OBJETO

2.1. Tem por objeto o presente Aviso de Dispensa Eletrônica a aquisição de licença de uso do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referências (Anexo 01).

2.2. O critério de julgamento adotado será o Menor Preço Por Item, observadas as exigências no Anexo 01 – Termo de Referência.

2.2.1. A compra direta será realizada em único item, conforme tabela constante no Anexo 01 – Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2.3. O valor global para a presente dispensa é de R\$ 10.198,54 (dez mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

2.3.1. Os valores máximos unitários estão relacionados no Anexo 01 – Termo de Referência.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

3.1. O recebimento das propostas, a abertura da sessão pública, a fase de lances e o envio dos documentos de habilitação desta dispensa, serão realizados exclusivamente por meio da INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através do **Sistema de Dispensa Eletrônica do Compras BR, no endereço – www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado”**, conforme datas e horários definidos neste Aviso.

3.1.1. O prestador de serviços deverá(ão) aderir à plataforma e seguir as diretrizes de uso.

3.1.2. O prestador de serviços é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão ou entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.2. Poderão participar deste Aviso de Dispensa qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecida no País, que:

3.2.1. Estejam com o credenciamento regular no Sistema Compras BR;

3.2.2. Atuem no ramo pertinente ao objeto da presente contratação direta;

3.2.3. Satisfazam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Aviso de Dispensa e seus Anexos, inclusive todas as legislações citadas por estes;

3.3. Não poderão participar desta dispensa os prestadores de serviços:

3.3.1. Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.3.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao prestador de serviços que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

3.3.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014 – TCU - Plenário);

3.3.5. De empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

4. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do prestador de serviços na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

4.2. O prestador de serviços interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, registrará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou, quando for o caso, o desconto, vinculam a Contratada.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

4.4.1. Os preços/descontos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do prestador de serviços, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.4.2. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos e percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.4.3. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.5. A apresentação das propostas implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com este documento, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.6. Após o encerramento do prazo de envio das propostas, os prestadores de serviços NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la no sistema;

5. DA FASE DE LANCES

5.1. Na data de 02 de julho de 2025 às 08 horas, a sessão pública será aberta para o envio de lances pelo período de 06 (seis) horas ininterruptas.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

5.3. O prestador de serviços somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. Quando a contratação direta for do tipo “menor preço”, o prestador de serviços poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. Quando a contratação direta for do tipo “maior desconto”, o licitante poderá oferecer lances sucessivos iguais ou inferiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que superiores ao maior por ele ofertado e registrado no sistema.

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de R\$ 0,01 (um centavo).

5.4. Havendo lances iguais ao menor preço ou maior desconto já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou maior percentual de desconto registrado, vedada a identificação do licitante.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço/desconto ofertado em relação ao estipulado para a contratação.



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

6.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração ou de percentual de desconto abaixo do menor percentual estabelecido, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

6.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço ou maior desconto, para que seja obtida melhor proposta com preço ou desconto compatível ao estimado pela Administração.

6.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto mínimo definido para a contratação.

6.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata de sessão da dispensa eletrônica.

6.3. Encerrada a etapa de negociação, o agente de dispensa verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e Aviso de Contratação Direta, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta nos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional mantido pela Controladoria- Geral da União - CGU;
- c) Cadastro Consolidado de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União – TCU;
- d) Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.
- e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

6.3.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.3.2. Caso conste na consulta de situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o agente de dispensa diligenciará para verificar se houve fraude por conta das empresas apontadas no Relatório de ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.3.2.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º)

6.3.2.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação/inabilitação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º)

6.3.2.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de dispensa verificará se faz jus ao benefício.

6.3.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de dispensa examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo ou, quando for o caso, desconto mínimo estipulado para contratação neste Aviso de Dispensa e em seus anexos.

6.4. Estando o preço ou o desconto compatível com o estimado pela Administração, decorrida a negociação e constata a condição de participação, o agente de dispensa solicitará ao licitante melhor classificado para que, no prazo de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, quando for o caso, dos documentos complementares, da Planilha de Serviço e/ou da Planilha de Custos, necessários à confirmação da compatibilidade do serviço ofertado com o exigido para a contratação.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- 6.6.1.** conter vícios insanáveis;
- 6.6.2.** não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 6.6.3.** apresentar preços e/ou descontos inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo ou abaixo do desconto mínimo definido para a contratação;
- 6.6.4.** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 6.6.5.** apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. Será considerada inexequível a proposta que:

- 6.7.1.** for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários e/ou descontos simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos e/ou máximos, quando tratar-se de contratação direta por maior desconto.

6.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.7.3. Em contratação de obras ou serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.7.3.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global fixado neste Aviso de Contratação Direta, conforme especificidades do mercado correspondente;

6.7.3.2. serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração;

6.7.3.3. será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Erros no preenchimento da planilha, quando exigida, não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado no item 6.4 deste Aviso de Dispensa, desde que não haja majoração do preço.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do **ANEXO 02 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO** deste aviso e serão solicitados do(s) licitante(s) mais bem classificado(s) da fase de lances.

7.1.1. Os documentos de habilitação, quando solicitados, deverão ser enviados em formato digital pelo licitante, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas contados da sua convocação;

7.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

7.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

7.5.1. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para a habilitação, será examinada a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

7.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o prestador de serviços será habilitado.



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

8. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. Encerradas as etapas de julgamento da proposta e da habilitação, o processo será encaminhado à Autoridade Superior para adjudicação do objeto e homologação do procedimento.

9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Após a homologação e adjudicação do processo pela autoridade competente, a Administração firmará contrato específico com o licitante vencedor ou emitirá instrumento equivalente visando o fornecimento ou a execução do objeto deste Aviso de Contratação Direta.

9.2. O adjudicatário terá o prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, nos termos da minuta do Anexo 05, ou aceitar instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

9.2.1. O prazo previsto para assinatura do Contrato e/ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

9.2.2. Na assinatura do Contrato ou do aceite em instrumento equivalente, será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, as quais deverão ser mantidas pelo prestador de serviços durante a vigência do Contrato.

9.3. Nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133/21, é facultativo firmar Contrato nas contratações fundadas no art. 75, incisos I e II (dispensa por valor) e no caso de entrega e/ou execução imediata. O Contrato, nesses termos, poderá ser substituído por Nota de Empenho, Carta Contrato ou Autorização de Fornecedor/Execução. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

9.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

9.3.2. A licitante se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

9.3.3. As hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021 e de que os direitos da Administração estão previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

9.4. O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses contados da assinatura do mesmo, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021 ou até a finalização da entrega e/ou execução do objeto, prorrogável, quando for o caso, conforme previsão nos anexos deste Aviso de Contratação Direta.

10. DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto do presente Aviso de Dispensa, serão suportadas com recursos da dotação orçamentária:

03.003.04.126.0025.2.211.3.3.90.40.00.00.1000. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Caberá ao(s) fiscal(is) e Gestor(es) de Contrato, designados por meio de decreto pela autoridade competente do município, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do Contrato.

11.2. A fiscalização exercida na execução do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

11.3. As ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência do Contrato, cabendo ao Gestor e Fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

a) O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e demais documentos relacionados à execução do objeto poderão ser organizados em processo de fiscalização.

b) As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao Gestor do Contrato ou instrumento equivalente que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.



12. DAS SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa a empresa e/ou a Contratada que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

- 1 – Dar causa à inexecução parcial do Contrato;
- 2 – Dar causa à inexecução parcial do Contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 3 – Dar causa à inexecução total do Contrato;
- 4 – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 5 – Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 6 – Não celebrar o Contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 7 – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 8 – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do Contrato;
- 9 – Fraudar o processo ou praticar ato fraudulento na execução do Contrato;
- 10 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- a) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quando ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os prestadores de serviço, em qualquer momento do processo, mesmo após o encerramento da fase de lances;
- 11 – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- 12 – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 2 a 7 do item 12.1, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156 §4º, da Lei);
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a sanção, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 8 a 12, bem como nos subitens 2 a 7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5, da Lei).
- d) Multa:
 - d.1 – moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - d.1.1 – o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme o disposto no inciso I, do art. 137, da Lei nº 14.133/2021.
 - d.2 – moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do Contrato até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;
 - d.3 – compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução do objeto.

12.3. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º).

12.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º);

- 1 – Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157);
- 2 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º);
- 3 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

§ 1º - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156 §1º):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

12.8. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. (art. 161)

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. A íntegra do Aviso de Dispensa será divulgada no Portal Compras BR, Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e no site <https://quatrobarras.pr.gov.br/home.php> (Portal Transparência).

13.2. O extrato do Aviso de Dispensa será divulgado no Diário Oficial do Município e diário de grande circulação.

13.3. Na hipótese de procedimento fracassado, o Departamento de Licitações poderá fixar prazo de até 03 (três) dias úteis para que os participantes adéquem as propostas ou a documentação de habilitação:

13.3.1. Caso o procedimento do item 13.3 seja infrutífero, o Departamento de Licitações restituirá o processo à Secretaria demandante para que o Secretário da pasta:

- a) Reanalise o procedimento para eventual encaminhamento à nova publicação; ou
- b) Utilize de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, desde que justificada a escolha do eventual contratado e atendidas às condições de habilitação e qualificação exigidas.

13.3. Na hipótese de procedimento deserto o Departamento de Licitações restituirá imediatamente o processo à Secretaria demandante para que o Secretário da pasta:

- a) Reanalise o procedimento para eventual encaminhamento à nova publicação; ou
- b) Utilize de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, desde que justificada a escolha do eventual contratado e atendidas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

13.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

13.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

13.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema da documentação relativa ao procedimento.

13.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.



—PREFEITURA MUNICIPAL —
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

13.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.9. Os prestadores de serviços assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

13.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e da plataforma de realização da dispensa, prevalecerá as deste Aviso.

13.11. Da sessão pública divulgar-se-á Ata de Sessão no sistema eletrônico.

Quatro Barras, 24 de junho de 2025.

MARCELO OLEGÁRIO DA SILVA FILHO
DECRETO MUNICIPAL Nº. 10.627/2025



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:

1.1 – O presente Aviso de Dispensa tem por objeto a Aquisição de licença de uso do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

2 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS / PREÇO ESTIMADO:

2.1 – Em caso de divergência existente entre as especificações do(s) item(ns) que compõem o objeto descrito no sistema eletrônico e as especificações constantes neste Termo de Referências, prevalecerão as últimas.

Valor total máximo de contratação: R\$ 10.198,54 (dez mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. (R\$)	Valor Máx. Total. (R\$)
1	LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, FOR TEAMS (ALL APPS) - PERIODO DE 12 MESES. Os Softwares deverão estar em suas versões comerciais mais recentes, com funcionalidade e licenciado para uso com todas as ferramentas. Sendo os aplicativos: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, Animate, Dreamweaver, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom Web, Acrobat Reader, Adobe Scan, Fill & Sign. Tendo como vantagens da assinatura: Adobe Fonts, Adobe Color, Portfolio, Behance Armazenamento - 1 TB de armazenamento na nuvem; Ferramentas centralizadas de administração; Publicações de trabalho ilimitadas no Adobe Talent; Suporte técnico 24 horas; Integração com aplicativos populares como o Slack, o Microsoft Teams; Bibliotecas da Creative Cloud para compartilhar ativos criativos entre aplicativos e dispositivos; A Biblioteca da Creative Cloud possui 100 GB de armazenamento na nuvem. A licença deverá permitir a instalação/desinstalação de todas as aplicações diretamente nas estações de trabalho de acordo com a necessidade do usuário; A conta cadastrada no fabricante deverá ficar no nome do CONTRATANTE; Deve ser indicado o endereço para download do software e a forma de gerenciamento das licenças de usuário junto à Adobe.	UND	2	5.099,27	10.198,54



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

	* Durante o período contratado, deverá ser oferecido além do suporte técnico, atualizações, correções de problemas e gerenciamento de licenças.				
--	---	--	--	--	--

2.3 - Da natureza do objeto

(x) Não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto Federal n.º 10.818/2021

(x) Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado.

3 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1 - A aquisição se faz necessária pois, essa ferramenta integrada é fundamental para a criação profissional e eficiente de materiais gráficos, edição de imagens e vídeos, animações e design digital, atendendo a todas as demandas do setor, desde conteúdo para redes sociais até produções audiovisuais e layouts de plataformas online. A modalidade "for Teams" otimiza o gerenciamento, a colaboração da equipe, o suporte técnico e as atualizações do software. A ausência dessa solução completa poderia comprometer a qualidade da comunicação, a agilidade dos processos e a consistência da identidade visual do município.

3.2 - Embora existam softwares isolados com funções similares a alguns aplicativos do Adobe Creative Cloud, nenhuma solução única no mercado oferece a mesma abrangência e interoperabilidade para suprir integralmente as necessidades do Departamento de Comunicação. Portanto, apesar de alternativas pontuais, a aquisição do pacote Adobe Creative Cloud é a única forma de atender completamente às demandas do setor de maneira vantajosa.

3.3 - A quantidade de acessos solicitada é essencial para a adequada execução dos serviços, conforme a demanda formalizada pela SMGICS. A necessidade de múltiplos acessos justifica-se pela inviabilidade técnica e funcional de uso simultâneo da mesma conta por toda a equipe. As limitações de segurança do sistema impedem acessos concorrentes, impossibilitando o trabalho colaborativo em tempo real. Cada membro da equipe possui demandas específicas (edição de vídeo, criação gráfica, tratamento de áudio) que exigem acesso individual e simultâneo ao software. Compartilhar um único acesso causaria atrasos operacionais, limitações técnicas e prejuízo à produtividade e à qualidade dos serviços. Assim, a aquisição de múltiplos acessos garante eficiência, segurança e o atendimento pleno às necessidades institucionais.

4 - DIRETRIZES DA LICITAÇÃO

4.1 - Defina a modalidade de licitação/contratação direta:

Dispensa Eletrônica, com o critério de julgamento das propostas **menor preço por item**

4.2 - Será adotado o Sistema de Registro de Preços – SRP?

(x) Não

4.2.2 - Foram verificadas Intenções de Registro de Preços e Atas de Registros de Preços de outros órgãos compatíveis com o objeto?

(x) Não

Justificativa: Priorizamos a eficiência e a economicidade ao buscar a melhor solução para a Administração. O mercado de softwares é dinâmico, portanto, uma nova contratação com pesquisa de mercado atualizada tem maior probabilidade de garantir preços e condições de suporte técnico superiores às encontradas em ARPs existentes, que podem estar desatualizadas ou não atender às necessidades específicas e de alta demanda do nosso departamento. Essa abordagem assegura o custo-benefício ideal e a precisão na aquisição, otimizando o investimento público.

4.3 - Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014):

(x) Não

Justificativa: O Adobe Creative Cloud é um software altamente especializado, exigindo que os fornecedores possuam parceria, certificação e estrutura técnica robusta para garantir o suporte adequado. Nossa pesquisa indicou que não há número suficiente de MEs/EPPs que atendam a esses critérios. Optar por uma concorrência ampla, sem essa restrição, assegura à Prefeitura a proposta mais vantajosa, econômica e eficiente, conforme a Lei nº 14.133/2021. Isso evita preços menos competitivos e riscos na execução, garantindo a melhor ferramenta para o Departamento de Comunicação.

4.4 - Haverá necessidade de vistoria prévia (visita técnica)?

(x) Não será exigida vistoria.

4.5 - Será admitida a participação de consórcios?

(x) Não



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Justificativa: A não participação de consórcios pode ser justificada com base na ampliação da competitividade e na complexidade do objeto contratual envolvido. A ampliação da competitividade é uma prioridade na contratação pública, pois busca garantir a busca do melhor preço e qualidade dos produtos adquiridos. Ao permitir apenas a participação de empresas individuais, em vez de consórcios, mais empresas terão a oportunidade de competir pelos contratos, o que pode levar a preços mais vantajosos para a administração pública.

Além disso, a natureza específica e técnica dos produtos requer uma atenção individualizada que consórcios podem não ser capazes de proporcionar. Além disso, a agilidade na entrega e na adequação aos requisitos legais e normativos é crucial, e consórcios podem introduzir complexidades que atrasam esses processos. Por fim, priorizar fornecedores diretos assegura um controle maior sobre a qualidade e a conformidade dos materiais, garantindo que as necessidades sejam atendidas de maneira eficaz e eficiente.

4.6 - Será admitida a participação de cooperativas?

(x) Não

4.7 - Será admitida a subcontratação?

(x) Não

4.8 - Do agrupamento de itens em lotes

A aquisição/contratação se dará em lotes?

(x) Não

4.9 - Defina e justifique o critério de julgamento e o modo de disputa da licitação:

Critério de Julgamento: **Menor Preço**

Escolhemos o Menor Preço porque a licença Adobe Creative Cloud possui especificações técnicas padronizadas diretamente do fabricante. Isso significa que a qualidade do software é a mesma para todos os fornecedores, tornando o preço o único fator de diferenciação relevante. Assim, garantimos a economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa para o município, conforme o Art. 34 da Lei nº 14.133/2021 para bens e serviços comuns.

Modo de Disputa: **Aberto**

Adotaremos o modo de disputa Aberto. Este formato, conforme o Art. 56 da Lei nº 14.133/2021, permite que os licitantes apresentem lances sucessivos e decrescentes publicamente. Isso estimula a competitividade, promove a transparência e garante que a Prefeitura obtenha o menor preço possível, já que os participantes podem ver e reagir aos lances dos concorrentes. É o modo mais eficiente para licitações baseadas no critério de menor preço.

5- DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

5.1- Serão exigidos documentos adicionais juntamente com a proposta de preços (para análise da equipe técnica na fase de julgamento da proposta final de preços):

(x) Não

5.2 - Será exigido amostra do(s) produto(s)/demonstração do(s) serviço(s):

(x) Não

5.3 - Será exigida prova de conceito?

(x) Não

5.4 - Será exigida carta de solidariedade?

(x) Não

5.5 – Será exigida garantia de proposta?

(x) Não

6 - DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

6.1– Conforme o Anexo 02 citado no Aviso de Dispensa

7- DA EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1- Prazo de entrega/execução

Até 05 (cinco) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

7.2- Local de entrega:

A entrega/instalação do objeto deverá ser em horário comercial, previamente agendado, na Prefeitura Municipal de Quatro barras - PR, Av. Dom Pedro II nº 110 centro CEP 83.420-000, no Departamento de comunicação. E-mail para contato: asscom@quatrobaras.pr.gov.br

7.3 - Bens perecíveis

(x) Não

7.4 - Garantia de execução do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Será exigida garantia de execução do contrato, nos moldes do Arts 96 a 102 da Lei nº 14.133/21, em valor correspondente a % do valor total do contrato?

(x) Não

8 - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

8.1 - Da contratada

Além daquelas determinadas em Leis, Decretos, regulamento e demais dispositivos legais, nas obrigações do fornecedor, obriga-se a empresa vencedora:

- a) Apresentar na data da assinatura do contrato, nome, endereço e telefone de profissional da empresa para responder pela execução dos serviços;
- b) Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;
- c) Comunicar a Prefeitura por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações, acontecimentos ou motivos de força maior que impeçam, mesmo que temporariamente, de garantir o fornecimento total ou parcial;
- d) Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;
- e) Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;
- f) Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;
- g) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;
- h) Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- i) Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;
- j) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
- k) A estender aos contratos, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- l) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;
- m) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- n) Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- o) Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;
- p) A contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao contratante e/ou a terceiros, decorrente da execução parcial ou total dos serviços, isentando-o de todas as reclamações que surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou jurídica envolvida na execução dos serviços;

8.2 – Da Contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

- a) Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;
- b) Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;
- c) Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- f) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) Demais condições constantes do edital de licitação.

9 – DO CONTRATO



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

9.1 – INSTRUMENTO CONTRATUAL

(x) Somente por assinatura de contrato

9.2 - VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados das assinaturas e publicações, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021, em caso de vantajosidade para a administração

9.3 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Gestor: Nome: Paulo Cesar de Lima Junior

Cargo: Secretário Municipal

Matrícula: 8650

E-mail: gisele.gabinete@quatrobarras.pr.gov.br

Fiscais: Nome: Alessandro R. Ceconi

Cargo: Assessor de Divisão

Matrícula: 8747

Nome: Josiany Cristina O. Perine

Cargo: Jornalista

Matrícula: 2362

E-mail: asscom@quatrobarras.pr.gov.br

10 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

10.1 - Prazos

Prazo de troca de bens rejeitados: 10 (Dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Prazo de recebimento Provisório do objeto: 05 (Cinco) dias úteis após a entrega;

Prazo de recebimento definitivo do objeto: 03 (Três) dias úteis após o término do recebimento provisório;

Cabe ressaltar o Art. Nº 140, da Lei de licitações nº 14133/2021:

§ 1º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

Prazo de pagamento: Conforme Decreto Municipal nº 10.279/2024, o prazo máximo é de 30 (trinta) dias úteis.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão a conta da dotação:

Órgão/Unidade Orçamentária	Código Reduzido	Subação	Natureza	Fonte
03.003	53	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1000 Recurso Livre

12 - DO VALOR ESTIMADO

Item	DESCRIÇÃO	Unidad e	Quantidad e	Valor Unitário	Valor Total
1	LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS (ALL APPS) PERIODO DE 12 MESES.	UNID.	02	R\$ 5.099,27	R\$ 10.198,54

Conforme quadro acima, o valor máximo estimado será de R\$ 10.198,54 (Dez mil cento e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos).



—PREFEITURA MUNICIPAL —
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Para esta estimativa de preços, adotamos como critério a média de preços após a eliminação dos preços supostamente inexequíveis, ou seja, abaixo de 60% e/ou acima de 130% do preço médio.

Vanessa da Silva

Responsável pela elaboração do Termo de
referência

Viviane Sautner Bernardi

Secretária Municipal de Administração, Finanças
e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO 01.A ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 42/2025

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras desempenha um papel crucial na disseminação de informações, promoção de iniciativas e engajamento com a comunidade. A crescente demanda por conteúdo digital de alta qualidade e a diversidade de formatos exigidos para as diferentes plataformas de comunicação impulsionam a necessidade de ferramentas profissionais e integradas.

1.2 - Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo analisar a viabilidade e os requisitos para a aquisição da licença de uso de software, especificamente para atender às necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras. A análise abrangerá os aspectos técnicos, funcionais e econômicos da solução, considerando as demandas específicas do departamento e buscando identificar a opção mais adequada para otimizar a criação, edição e gestão de conteúdo digital.

1.3 - O presente estudo visa fornecer informações embasadas para a tomada de decisão, abordando os seguintes pontos:

- **Identificação das necessidades do Departamento de Comunicação:** Detalhamento das demandas e fluxos de trabalho do departamento que se beneficiariam da utilização da licença de uso de software, abrangendo design gráfico, edição de vídeo, fotografia, ilustração e outras áreas relevantes para a comunicação municipal.
- **Análise da solução:** Avaliação das funcionalidades e recursos oferecidos pelo plano, incluindo o conjunto completo de aplicativos, armazenamento em nuvem e outros serviços. Serão considerados os requisitos de sistema e a compatibilidade com a infraestrutura de TI existente no departamento.
- **Considerações técnicas para implementação:** Análise dos aspectos de instalação, configuração, integração com outros sistemas utilizados pelo departamento (se houver), gestão de usuários e segurança da informação.
- **Aspectos econômicos da solução:** Avaliação dos custos de licenciamento para o número estimado de usuários no departamento, as opções de contrato e os custos de treinamento e suporte.
- **Recomendações para o Departamento de Comunicação:** Apresentação das conclusões e recomendações específicas para a aquisição da licença de uso de software para o departamento, incluindo a estimativa de licenças necessárias, o plano de implementação sugerido e as próximas etapas a serem consideradas para garantir o sucesso da adoção da plataforma.

1.4 - Espera-se que este ETP forneça uma base sólida para a decisão de investimento, garantindo que a aquisição contribua significativamente para a melhoria da eficiência, qualidade e profissionalismo na produção de conteúdo digital do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, fortalecendo assim a comunicação com a comunidade.

2 - INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 - Processo nº 5069/2025.

2.2 - Secretaria solicitante: Secretaria de Municipal de Governo, Indústria, Comércio e Serviços (SMGICS)

2.3 - Objeto: **Aquisição de licença de uso do Software Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps)**, para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1 - O Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras enfrenta uma crescente demanda por produção de conteúdo digital diversificado e de alta qualidade para atender às suas variadas responsabilidades. Estas incluem:

- **Comunicação Institucional:** Criação de materiais informativos sobre as ações, projetos e serviços da prefeitura para diversos canais, como site oficial, redes sociais, comunicados à imprensa e materiais impressos. Isso exige a produção de artes gráficas, layouts, infográficos e outros recursos visuais que transmitam informações de forma clara e atraente.
- **Divulgação de Serviços Públicos:** Elaboração de campanhas de conscientização e divulgação sobre serviços essenciais oferecidos à população, como saúde, educação, assistência social, obras e serviços urbanos. Essa necessidade implica a criação de peças publicitárias visuais e audiovisuais impactantes e informativas.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- **Cobertura de Eventos e Notícias:** Registro fotográfico e videográfico de eventos oficiais, entrevistas, coletivas de imprensa e outras atividades relevantes para a administração municipal. A pós-produção e edição desses materiais são cruciais para a disseminação de informações atualizadas e engajadoras.
- **Produção de Conteúdo Educacional e Cultural:** Desenvolvimento de materiais visuais e audiovisuais para iniciativas educacionais e culturais promovidas pela prefeitura, como workshops, eventos culturais, informações sobre o patrimônio local e materiais de apoio didático.
- **Gestão da Marca e Identidade Visual:** Manutenção e aplicação consistente da identidade visual da Prefeitura de Quatro Barras em todos os materiais de comunicação, garantindo o reconhecimento e a coesão da marca em todas as plataformas.
- **Criação de Conteúdo para Mídias Digitais:** Produção de conteúdo otimizado para as diversas plataformas digitais utilizadas pela prefeitura, incluindo posts para redes sociais, vídeos curtos, animações, banners para websites e outros formatos que engajem o público online.

Atualmente, o fluxo de trabalho para a criação e edição desses materiais pode ser fragmentado, utilizando softwares distintos com diferentes interfaces e funcionalidades, o que pode levar a:

- **Ineficiência e perda de tempo:** A necessidade de alternar entre diferentes softwares e a falta de integração podem aumentar o tempo de produção e dificultar a colaboração entre os membros da equipe.
- **Limitações criativas:** A ausência de ferramentas profissionais e recursos avançados pode restringir a capacidade do departamento de produzir conteúdo inovador e de alta qualidade.
- **Dificuldade na padronização:** A utilização de diferentes softwares pode levar a inconsistências na identidade visual e na qualidade dos materiais produzidos.
- **Custos indiretos:** A falta de uma solução integrada pode gerar custos adicionais com a aquisição e manutenção de múltiplas licenças de software e a necessidade de treinamento em diversas plataformas.

Diante das necessidades e desafios apresentados, ressaltamos a indispensabilidade de equipamentos adequados para a efetiva execução das demandas do departamento.

3.2 - Justificativa da Escolha da Marca Adobe

3.2.1 - O Departamento de Comunicação da Prefeitura de Quatro Barras optou pelos softwares da Adobe para otimizar a produção de conteúdo visual, e essa escolha se justifica por diversos fatores importantes:

3.2.2 - Primeiramente, a Adobe é líder de mercado em softwares para design gráfico, edição de vídeos, criação web e tratamento de fotos. Essa liderança garante que nossos arquivos sejam compatíveis com os de outros profissionais e facilita a colaboração externa. Além disso, ao usar Adobe, seguimos as melhores práticas da área de comunicação.

3.2.3 - Em segundo lugar, os softwares Adobe são conhecidos pela sua excelente qualidade, robustez e funcionalidades avançadas. Eles nos dão as ferramentas necessárias para criar materiais de comunicação de alto nível, adequados para diversas plataformas e formatos. A estabilidade desses programas também é crucial, pois garante que nosso trabalho não seja interrompido por problemas técnicos.

3.2.4 - A variedade de soluções oferecidas pela Adobe é outro ponto chave. Com um conjunto completo de aplicativos que cobrem todas as nossas necessidades, desde a criação de artes para redes sociais até a edição de vídeos e organização de documentos, evitamos ter que usar softwares de diferentes empresas. Isso simplifica o fluxo de trabalho, garante a compatibilidade dos arquivos e pode gerar economia de custos a longo prazo.

3.2.5 - A integração perfeita entre os aplicativos Adobe também otimiza nosso trabalho. A facilidade com que podemos usar elementos criados em um programa em outro, como um design do Illustrator no Photoshop ou InDesign, aumenta a produtividade da equipe, economiza tempo e facilita a colaboração em projetos multidisciplinares.

3.2.6 - Além disso, a Adobe está sempre inovando e lançando novas versões de seus softwares, o que garante que o setor de Comunicação da Prefeitura de Quatro Barras tenha acesso às ferramentas mais modernas e eficazes para comunicar as ações e projetos da cidade de forma criativa e impactante.

3.2.7 - O suporte técnico completo e a grande quantidade de materiais de aprendizagem oferecidos pela Adobe também são importantes. Tutoriais, manuais e uma comunidade ativa de usuários ajudam nossa equipe a aprender e a resolver qualquer dúvida ou problema que possa surgir.

3.2.8 - Considerando a proeminência do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), ou seja, Adobe Creative Cloud para equipes (Todos os aplicativos) no mercado de software criativo, devido ao seu conjunto interconectado de ferramentas que abrangem diversas áreas da criação digital, sua aquisição se apresenta como uma solução potencial para centralizar as ferramentas de criação e edição em uma única plataforma integrada, já que a Prefeitura Municipal de Quatro Barras visa equipar o Departamento de Comunicação com as ferramentas necessárias para produzir conteúdo digital de alta qualidade de forma eficiente, colaborativa e consistente, atendendo às crescentes demandas da comunicação pública na era digital.



3.2.9 - Por fim, ao escolher o Adobe Creative Cloud para Equipes, a Prefeitura de Quatro Barras garante uma gestão de licenças flexível e adaptável, podendo ajustar o número de usuários conforme a necessidade do setor. As ferramentas de colaboração dessa versão também melhoram o trabalho em equipe e a organização dos arquivos.

3.2.10 - Em resumo, a decisão de adotar a Adobe pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura de Quatro Barras é estratégica e se baseia na sua reputação, na qualidade e variedade de seus softwares, na integração entre eles, na constante inovação, no suporte oferecido e na capacidade de otimizar nosso trabalho, com o objetivo de produzir materiais de comunicação de alto nível para atender às demandas do município.

4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

4.1 - A quantidade de licenças de software que estimamos representa o número exato de acessos que consideramos necessários e suficientes para que o Departamento de Comunicação preste seus serviços com excelência.

4.2 - Essa estimativa foi cuidadosamente construída com base na solicitação inicial e na justificativa que recebemos da SMGICS. É importante destacar que, embora tenhamos partido da demanda original da SMGICS, algumas adequações se mostraram necessárias durante a análise. Essas adequações foram feitas para:

- Otimizar o custo-benefício: Garantindo que a prefeitura não contrate mais licenças do que o realmente necessário, mas também que não falte acesso para quem precisa.
- Alinhar com o perfil de uso real: Considerando a frequência e a intensidade com que cada ferramenta do pacote Adobe será utilizada pelos diferentes membros da equipe.
- Prever futuras expansões: Antecipando um crescimento na demanda ou em projetos, para evitar novas contratações emergenciais a curto prazo.
- Conformidade com orçamentos: Adequando a necessidade à disponibilidade de recursos, buscando a melhor solução dentro das possibilidades financeiras.

Em suma, a quantidade estimada reflete um estudo aprofundado entre a necessidade expressa pela SMGICS e as condições de mercado e de uso, buscando um equilíbrio que garanta a boa prestação dos serviços de comunicação com o melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, FOR TEAMS (ALL APPS) - PERÍODO DE 12 MESES.	UNID.	02

4.3 - A necessidade de múltiplos acessos ao programa justifica-se pela impossibilidade técnica e funcional de todos os membros da equipe utilizarem simultaneamente o mesmo login e senha. O sistema também possui mecanismos de segurança que limitam o uso concorrente de uma mesma conta, bloqueando acessos simultâneos e impossibilitando o trabalho colaborativo em tempo real. Cada integrante da equipe de comunicação possui demandas específicas, como edição de vídeos, criação de materiais gráficos ou tratamento de áudios, que exigem acesso simultâneo e independente ao aplicativo. O compartilhamento único causaria atrasos operacionais e limitações técnicas, comprometendo a produtividade e a qualidade dos serviços. Assim, a aquisição de múltiplos acessos assegura eficiência, segurança e atendimento às necessidades institucionais.

5 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Levando em consideração as quantidades máximas que serão adquiridas, estima-se que o valor máximo para tal contratação será de R\$ 13.258,10 (Treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

5.2 - Esta estimativa que apresentamos é preliminar e foi amparada nos documentos comprobatórios da pesquisa de preços anexados a este processo, garantindo a transparência e a conformidade legal. Ela não deve ser interpretada como o valor final de referência para a contratação, mas sim como uma apuração inicial junto a outras contratações similares, destinada a orientar o gestor quanto ao custo estimado da futura aquisição.

6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

6.1 - A contratação da licença Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps) para atender às necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras deverá observar os seguintes requisitos, divididos em categorias para melhor organização:

6.2 - REQUISITOS FUNCIONAIS:

- **Acesso Completo aos Aplicativos:** A licença deve garantir acesso irrestrito a todos os aplicativos incluídos no plano "All Apps" do Adobe Creative Cloud, como: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Acrobat Pro, Adobe Express, Adobe Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, Animate, Dreamweaver, InCopy, Lightroom Classic, Character Animator, Capture, Adobe Fresco, Bridge, Photoshop Express, Media Encoder, Aero, Lightroom Web, Acrobat Reader, Adobe Scan, Fill & Sign.
- **Armazenamento em Nuvem:** A assinatura deve incluir um volume adequado de armazenamento em nuvem Adobe Creative Cloud para facilitar o compartilhamento de arquivos, a colaboração em projetos e o acesso aos ativos de qualquer local. Recomenda-se um mínimo de 1 TB de armazenamento na nuvem por usuário.
- **Acesso a Serviços e Recursos Adicionais:** A contratação deve incluir acesso a todos os serviços e recursos oferecidos com o plano "All Apps", como o Adobe Fonts (biblioteca de fontes), Adobe Color (ferramenta que permite criar, explorar e compartilhar temas de cores), Adobe Portfolio (criação de websites), Behance (plataforma para exibir e descobrir trabalhos criativos) e acesso a tutoriais e materiais de aprendizado.
- **Painel de Administração Centralizado:** Para facilitar a gestão das licenças e usuários, a contratação idealmente deve oferecer um painel de administração online que permita adicionar, remover e gerenciar as contas dos membros da equipe de forma eficiente.
- **Colaboração e Compartilhamento:** O modelo "for Teams" deve facilitar a colaboração em projetos e o compartilhamento de ativos entre os membros da equipe do Departamento de Comunicação.

6.3 - REQUISITOS TÉCNICOS:

- Licença do pacote de software "Adobe Creative Cloud All Apps", no idioma Português (BR);
- Versão do Software para uso em equipe.
- Licença de uso individual;
- Possibilidade de uso simultâneo em até dois computadores;
- Compatível com Windows 7, Windows 10 ou superior em padrões 32 ou 64 bits;
- Instalação e suporte das aplicações por meio de painel na estação de trabalho;
- A versão do software deve contar com upgrades, atualizações e suporte ao usuário enquanto a validade da licença estiver vigente;
- Validade da assinatura de 12 meses prorrogáveis por períodos sucessivos, a contar da data de assinatura do contrato;
- Fornecimento de manuais, documentos referentes ao manuseio e instalação do produto por parte da CONTRATADA;
- Termo contendo a data de aniversário/vencimento da assinatura;
- Armazenamento em nuvem conforme as especificações da assinatura (mínimo 100gb);
- Descrição e instruções contendo endereços para download do software e o gerenciamento da licença do usuário junto à Adobe;

6.4 - REQUISITOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATUAIS:

- **Modelo de Licenciamento:** O modelo de licenciamento deve ser o "Creative Cloud for Teams (All Apps)", adequado para o trabalho colaborativo e a gestão centralizada de licenças para a equipe do departamento.
- **Número de Licenças:** A proposta deve contemplar 02 licenças, necessárias para atender a ao Departamento de Comunicação que utilizarão ativamente os aplicativos.
- **Duração do Contrato:** 12 meses.
- **Termos de Serviço e Acordo de Nível de Serviço (SLA):** A proposta deve apresentar os termos de serviço da Adobe e, se aplicável, um Acordo de Nível de Serviço (SLA) que defina os níveis de disponibilidade e suporte esperados para clientes "Teams".
- **Conformidade Legal:** A contratação deve estar em conformidade com as leis e regulamentos vigentes, incluindo a Lei de Licitações nº 14.133/21 e outras normas pertinentes à administração pública.

6.5 - REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO E TREINAMENTO:

- **Suporte à Implementação:** A proposta deve incluir serviços de suporte à implementação, como auxílio na instalação e configuração inicial dos aplicativos nos equipamentos do departamento.
- **Oferta de Treinamento:** A proposta deve incluir opções de treinamento para os membros da equipe do Departamento de Comunicação, visando maximizar o uso dos recursos e funcionalidades do Adobe Creative Cloud.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

O atendimento a estes requisitos garantirá que a contratação do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps) seja eficaz e contribua significativamente para o aprimoramento das atividades de produção de conteúdo digital do Departamento de Comunicação da Prefeitura, otimizando a colaboração e a qualidade do trabalho da equipe.

7 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1 - Apesar da existência de outros softwares de edição de fotos, vídeos e áudios com alguma popularidade, considera-se que eles não atendem plenamente às necessidades de produção da Secretaria. Tais alternativas apresentam limitações significativas na disponibilização de materiais para impressão ou veiculação em mídias de alta resolução, como vídeos para televisão e internet. Adicionalmente, observa-se que essas opções de mercado oferecem poucas ou nenhuma atualização. A aquisição do Adobe Creative Cloud se mostra a opção mais vantajosa, pois oferece atualizações contínuas através de um modelo de assinatura mensal ou anual, evitando a necessidade de compra definitiva. Garante espaço de armazenamento com acesso compartilhado, promovendo a unificação de seus programas em um sistema de aplicativo como serviço. Outro ponto crucial é que, por ser um software já estabelecido no mercado, a equipe não demandará treinamento para utilizar a solução.

7.2 - Realizamos o levantamento de mercado através de três fontes principais, essenciais para garantir uma contratação eficiente e alinhada à legislação:

- **Banco de Preços** - Consultamos nossos registros internos e outras bases de dados de preços para obter referências de custos de aquisições de software similares. Isso nos ajudou a ter uma estimativa de preço inicial e a verificar a razoabilidade dos valores de mercado.
- **Painel Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** - Pesquisamos contratos e editais de licitações já finalizadas por outros órgãos públicos, que nos permitiu identificar fornecedores que atuam nesse mercado e compreender os preços praticados e as condições gerais de contratações análogas (prazos, tipos de suporte).
- **Atas de Registro de Preços (ARPs) Similares** - Buscamos por ARPs vigentes de outros órgãos que tivessem como objeto licenças de software semelhantes, a fim de nos certificar que o valor estimado está em consonância com o valor pago por outra Administração pública.

O resultado desse levantamento permitiu à Prefeitura de Quatro Barras:

- Estabelecer um preço de referência justo e atualizado.
- Justificar a não adesão a ARPs de terceiros, optando por um processo próprio para obter condições mais eficientes e econômicas.
- Fundamentar a decisão de não aplicar o tratamento diferenciado a MEs/EPPs, pois a pesquisa confirmou a escassez de fornecedores de pequeno porte que possuam a qualificação e competitividade necessárias para um software tão específico e crítico.

Este processo permite que a contratação seja feita com base em dados de mercado sólidos, promovendo a economicidade, a eficiência e a conformidade na gestão dos recursos públicos.

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1 - A solução proposta é a aquisição do **Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps)** para o Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras. Trata-se de um ecossistema completo e integrado de softwares e serviços líderes de mercado para diversas áreas da criação digital, otimizando o fluxo de trabalho criativo. A modalidade "for Teams" oferece ferramentas específicas para colaboração e gestão centralizada de licenças. A solução centraliza as ferramentas de criação em uma única plataforma, integrando aplicativos, serviços em nuvem, bibliotecas de fontes e ferramentas de criação rápida.

8.2 - Em resumo, visa equipar o departamento com as ferramentas necessárias para produzir conteúdo digital de alta qualidade de forma eficiente, colaborativa e consistente, atendendo às demandas da comunicação pública. Tal contratação deverá se dar mediante **Dispensa Eletrônica** tipo **menor preço por item**.

8.3 - Essa modalidade é a mais adequada e eficiente por se enquadrar nos limites de valor e nas disposições da Lei nº 14.133/2021, especificamente no Art. 75, inciso II, que permite a dispensa para bens e serviços comuns até um determinado valor. Além disso, o § 3º do mesmo artigo estabelece a dispensa eletrônica como a forma preferencial para contratações diretas que se enquadrem nesse limite. Essa escolha garante agilidade e celeridade processual, permitindo que o Departamento de Comunicação receba as ferramentas de que precisa rapidamente, sem a demora de procedimentos licitatórios mais complexos. A modalidade eletrônica também promove a competitividade entre os fornecedores, pois permite que várias empresas participem online, ofertando o melhor preço por item, assegurando a obtenção da proposta mais vantajosa para o município. Por fim, a transparência e eficiência são intrínsecas a esse formato, com registro das ofertas e otimização dos recursos públicos, já que as licenças de software são consideradas

bens comuns com especificações padronizadas e preços de mercado conhecidos. Assim, a Dispensa Eletrônica se alinha perfeitamente com os princípios da boa administração pública, atendendo às necessidades do Departamento de Comunicação de forma eficaz e econômica.

9 - JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO

9.1 - A solução integrada do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps) oferece diversos aplicativos interconectados para design, vídeo, áudio, web e PDF, complementados por ferramentas de colaboração e gestão centralizada. A contratação unificada se justifica pela essencial interdependência dessas ferramentas, pela possível perda de eficiência e aumento da complexidade gerencial que o parcelamento acarretaria, pelo risco de incompatibilidade entre softwares adquiridos separadamente, pela possível desvantagem econômica e pela importância da padronização para otimizar treinamento e colaboração. Dessa forma, a aquisição completa é considerada a opção mais econômica, eficiente e alinhada com as necessidades do departamento.

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

10.1 - Para viabilizar a contratação desta demanda não foi identificada contratações correlatas ou com interdependência.

11 - ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

11.1 - A aquisição é pertinente e está alinhada às ações previstas no Plano de Contratações anual da Secretaria requisitante.

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1 - Tal contratação visa alcançar diversos resultados positivos e essenciais para o Departamento de Comunicação:

- **Aumentar a eficiência e produtividade** com acesso integrado a todas as ferramentas, colaboração facilitada e otimização do tempo de criação.
- **Melhorar a qualidade e o profissionalismo** dos materiais, garantindo um padrão visual consistente e utilizando recursos de ponta para diversos formatos (gráficos, digitais, audiovisuais e documentos).
- **Fortalecer a comunicação e o engajamento** com conteúdo atraente e multimídia eficaz, além de agilizar a resposta a demandas.
- **Reduzir custos a longo prazo** eliminando softwares isolados, diminuindo a terceirização e incluindo atualizações contínuas.

12.2 - Em suma, a aquisição representa um investimento estratégico que trará resultados significativos para o Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, elevando a qualidade, a eficiência e o impacto de suas ações de comunicação, além de gerar economia a longo prazo.

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

13.1 - Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Entretanto, o gestor e o fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda o Decreto nº 10.641/2025, que regulamenta a gestão do contrato.

Sendo a secretaria de maior utilização, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família indica os servidores abaixo para atuarem como gestor e fiscal de contrato:

Gestor do Contrato: Paulo Cesar de Lima Junior.

Fiscais do Contrato: Josiany Cristina O. Perine e Alessandro R. Cecconi.

14 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Possíveis impactos ambientais:

- **Consumo de Energia dos Dispositivos e Infraestrutura:** O uso do software requer computadores, servidores e internet, que consomem energia elétrica. A produção, uso e descarte desses equipamentos também têm um impacto ambiental (extração de minerais, manufatura, emissão de gases de efeito estufa, resíduos eletrônicos). No entanto, esse impacto está mais relacionado ao uso geral de tecnologia do que especificamente à licença do software.
- **Obsolescência Programada e Descarte de Eletrônicos:** A necessidade de hardware mais potente para rodar versões futuras do software pode indiretamente incentivar a troca de equipamentos, contribuindo para o problema do lixo eletrônico.
- **Impacto da Nuvem (Cloud):** O armazenamento e a operação dos serviços em nuvem associados à licença consomem energia em data centers. Embora as empresas de nuvem estejam cada vez mais buscando fontes de energia renovável, o consumo energético ainda é significativo.



Medidas Mitigadoras:

- **Utilizar equipamentos de forma eficiente:** Otimizar o uso dos computadores e outros dispositivos, desligando-os quando não estiverem em uso.
- **Promover a impressão consciente:** Incentivar a impressão apenas quando estritamente necessária e utilizar papel reciclado.
- **Descartar eletrônicos de forma correta:** Encaminhar equipamentos obsoletos para reciclagem em locais apropriados.
- **Considerar a eficiência energética dos equipamentos:** Ao adquirir novos computadores, optar por modelos com boa eficiência energética.

14.1 - A compra da licença do software possui um impacto ambiental direto muito pequeno. Os benefícios indiretos, como a diminuição da necessidade de impressão e o aprimoramento da comunicação sobre questões ambientais, tendem a ser maiores que os impactos negativos indiretos, a exemplo do consumo energético dos equipamentos já em uso. Em suma, o efeito direto é insignificante, sendo os principais impactos relacionados ao uso da tecnologia de modo geral. A licença pode até gerar um efeito positivo ao diminuir o emprego de materiais físicos e otimizar a divulgação de temas ambientais. A adoção de hábitos conscientes na utilização dos equipamentos contribui para a redução dos impactos negativos indiretos.

15 - SERVIÇO OU FORNECIMENTO CONTÍNUO

15.1 - Trata-se de uma contratação de fornecimento contínuo, devido a necessidade permanente desta aquisição. A manutenção ininterrupta da licença do Adobe Creative Cloud para a equipe de comunicação da Prefeitura de Quatro Barras é fundamental para assegurar:

- **A funcionalidade constante das atividades:** Garantia de um fluxo de trabalho sem pausas e preservação da presença digital do município.
- **Acesso a ferramentas modernas:** Utilização das versões mais recentes do software, com suas novas funcionalidades e compatibilidade tecnológica.
- **O melhor aproveitamento do investimento:** Uso contínuo dos recursos adquiridos e otimização do custo-benefício a longo prazo.
- **Suporte e colaboração permanentes:** Acesso constante ao suporte técnico e às ferramentas que facilitam o trabalho em equipe.

15.2 - A continuidade da licença é indispensável para que o setor de comunicação opere eficientemente, disponha de tecnologia de ponta, maximize o valor do investimento e conte com apoio técnico constante, o que se reflete positivamente na comunicação entre a Prefeitura e os cidadãos de Quatro Barras.

16 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

16.1 - Com base na justificativa e nas especificações constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e embasada em critérios técnicos, legais e financeiros, levando em consideração a existência de um planejamento orçamentário anual para esta aquisição, concluímos a viabilidade desta contratação na modalidade sugerida, sem prejuízos a esta administração.

Vanessa da Silva

Responsável pela elaboração do estudo técnico preliminar

Viviane Sautner Bernardi

Secretária Municipal de Administração, Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO 02 **DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO**

1. Para a habilitação prestador(es) de serviços mais bem classificado(s) no certame serão exigidos os seguintes documentos:

1.1. Para pessoa jurídica:

a) Prova de regular constituição;

a.1.) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a.2.) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldomicroempreendedor.gov.br;

a.3.) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

a.4.) No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

a.5.) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

a.6.) No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização.

a.7.) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

1.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

b) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), a qual poderá ter sua veracidade confirmada pela(o) Agente de Dispensa, através de busca na internet.

c) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) – Portaria nº 1751, de 02 de outubro de 2014, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, dentro do seu prazo de validade.

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais do domicílio ou sede do licitante, dentro do seu prazo de validade.

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais do domicílio ou sede do licitante, dentro do seu prazo de validade.

g) Certidão Regular de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, dentro de seu prazo de validade.

h) Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT dentro do prazo de validade.

i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata/Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade.

i.1) Na hipótese de o licitante estar em recuperação judicial, deve ser apresentado comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor”.

j) Declaração para outras comprovações, em conformidade com o modelo constante do Anexo 04 do Aviso de Dispensa:

1.3. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão juntar toda a documentação habilitatória exigida. Havendo qualquer restrição tributária, essas empresas terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, contado do dia da declaração do vencedor provisório do certame, para regularizar sua situação junto ao fisco, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006 c/c art. 4º, §1º do Decreto Federal nº 8.538/2015, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

1.4. O prestador de serviços enquadrado como microempreendedor individual (MEI) que pretenda auferir dos benefícios do tratamento diferenciado previstos na lei Complementar nº 123/2006, estará dispensado:
a) da apresentação da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

1.5. As documentações que não possuírem prazo de validade expresse, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias.

1.6. A verificação dos documentos constantes neste Anexo será realizada através do sistema indicado no Aviso de Contratação Direta.



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO 03
PROPOSTA DE PREÇOS

Referente: Dispensa Eletrônica nº. 12/2025.

Objeto: Aquisição de licença de uso do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

REPRESENTANTE E CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do Aviso de Dispensa que rege o presente.

3. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

VALOR GLOBAL: R\$ (por extenso).

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

3.1. A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do Aviso de Dispensa.

3.2. O preço/desconto proposto acima contempla todas as despesas necessárias à plena execução dos serviços, inclusive custos diretos e indiretos, para a perfeita execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução dos serviços.

3.3. Declaramos estar de acordo com as especificações e condições expostas no Aviso de Contratação Direta e seus Anexos.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

ANEXO 04
DECLARAÇÃO UNIFICADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

Pelo presente instrumento, a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº (número do CNPJ), com sede na (endereço da empresa), através do seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para fins de participação no presente certame, que:

- (1) atende aos requisitos de habilitação;
- (2) está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Dispensa e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- (3) inexistem quaisquer fatos impeditivos à sua participação na contratação direta, bem como que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
- (4) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

- (5) não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- (6) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- (7) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, no caso de licitante organizado em cooperativa;
- (8) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021, no caso de licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada;
- (9) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do objeto licitado, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

_____, em _____ de _____ de 2025.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).



PREFEITURA MUNICIPAL
QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ANEXO 05
MINUTA DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/XXXX
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 12/2025 – Dispensa Eletrônica
TIPO: Menor Preço Por Item

Aos XX dias do mês de XXX de 2025, através do presente instrumento particular de “**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**”, de um lado, o **MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.568/0001-39, com sede na Avenida Dom Pedro II, nº 110, nesta cidade, neste ato representado Prefeito Municipal, Senhor Loreno Bernardo Tolardo, em conjunto com o Secretário Municipal de Governo, Indústria, Comércio e Serviço, Senhor Paulo Cesar de Lima Júnior, doravante denominado “**CONTRATANTE**”, e de outro lado, a empresa (NOME DA EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede na (ENDEREÇO DA EMPRESA), neste ato representada pelo Senhor(a) (NOME DO REPRESENTANTE), portador(a) da CI/RG nº (NÚMERO DO RG) da (ÓRGÃO EMISSOR DO RG) e inscrito no CPF/MF nº (NÚMERO DO CPF), doravante denominada “**CONTRATADA**”, tem justo e convencionado o presente **CONTRATO**, atendidas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: “DO OBJETO”

O presente CONTRATO tem por objeto a Aquisição de licença de uso do Adobe Creative Cloud for Teams (All Apps), para atender as necessidades do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Quatro Barras, devidamente autorizado pela Dispensa Eletrônica nº 12/2025, através do Aviso de Dispensa e seus anexos*, que ficam fazendo parte integrante do presente em todos os seus itens e condições.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total

*Vinculam a esta contratação, independentemente de transcrição:

- O Termo de Referência;
- O Aviso de Dispensa;
- A Proposta do contratado;
- Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – “DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO”

§ 1º - O prazo de vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – “DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”

§ 1º - O prazo de execução dos serviços será de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da ordem de serviço pela “**CONTRATADA**”.

§ 2º - O prazo para aceite da ordem de serviço será de até 03 (três) dias úteis a contar da data da convocação expressa da “**CONTRATADA**”.

§ 3º - Os serviços aos serem executados deverão estar em conformidade com o solicitado no Aviso de Dispensa e Termo de Referências (Anexo 01). O recebimento será feito na forma determinada pelo Decreto Municipal nº10.627/2025, sendo que:

Para obras e serviços:

- Provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante termo detalhado, após verificação das exigências técnicas, assinado pelas partes em até 15 dias após comunicação escrita do contratado;*
- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, com posterior verificação da conformidade do material com as exigências contratuais.*

§ 4º - Demais condições da execução dos serviços estão descritas no Anexo 01 (Termo de Referência) do referido Aviso de Dispensa.

CLÁUSULA QUARTA – “DA SUBCONTRATAÇÃO”

§ 1º - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CLÁUSULA QUINTA: “DO VALOR E DO PAGAMENTO”.

O “**CONTRATANTE**” pagará em razão da execução dos serviços ora contratados, respeitando o valor global da contratação de R\$ «Valor_Contratado».

§ 1º - Deverão ser apresentadas as notas fiscais/faturamentos nas dependências da secretaria municipal solicitante, devendo conter no corpo da nota fiscal as informações a seguir:

a) Descrição dos serviços, o número do empenho, banco, a agência bancária e o número da conta corrente para depósito do pagamento;

b) Juntamente com a nota fiscal, deverão ser apresentadas as cópias dos seguintes documentos de suporte:

b.1) certidão Negativa de Débito – CND do Instituto Nacional de Seguridade Social conjunta com a Certidão Federal - PGFN;

b.2) certificado de Regularidade do FGTS;

b.3) certificado de Regularidade dos Débitos Trabalhistas (CNDT);

b.4) certificado de Regularidade do Município (do Município sede do licitante);

b.5) cópia do empenho encaminhado para a empresa para agilizar o recebimento.

c) O prazo para o pagamento será de 30 (trinta) dias úteis em conformidade com os Decretos Municipais 9.469/2023 e 10.279/2024.

d) Quando a documentação para cobrança estiver incompleta e/ou apresentar elementos que a invalide, deverá ser substituída pela licitante, dispondo a PREFEITURA de 08 (oito) dias corridos a partir do recebimento da documentação correta, para análise e pagamento.

e) O CNPJ do estabelecimento que participar do certame, matriz/sede ou filial, deverá ser o mesmo a constar no contrato e nas Notas Fiscais/Faturas emitidas, quando da execução dos serviços contratados. Dessa forma, não será admitida a emissão de Notas Fiscais/Faturas por CNPJ de estabelecimento diverso daquele participante da Dispensa Eletrônica.

f) Será efetuado retenção tributária prevista na legislação aplicável.

§ 2º - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto do presente CONTRATO, serão suportadas com recursos da dotação orçamentária:

03.003.04.126.0025.2.211.3.3.90.40.00.00. - 1000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA – “DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO E REPACTUAÇÃO”

6.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2 O presente contrato poderá ser objeto de reajuste, reequilíbrio e/ou repactuação, esta última exclusivamente para contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, com o objetivo de preservar o equilíbrio-financeiro pactuado, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e em conformidade com os artigos 6º, inc. LVIII, 134 a 136 da Lei nº 14.133/2021.

6.2.1 Poderá ocorrer, no mesmo contrato, a aplicação concomitante de mais de um dos institutos acima descritos, desde que devidamente fundamentada e que não haja sobreposição de fatos geradores ou duplicidade de compensações.

6.3 Reajuste:

O reajuste de preços será aplicado anualmente, contado da data do orçamento estimado com base no índice IPCA ou outro que melhor reflita a variação efetiva dos custos do objeto, conforme previsto no edital e neste instrumento contratual.

6.3.1 Fórmula Padrão para Aplicação de Reajuste por Índice Econômico

O reajuste será aplicado de acordo com a fórmula a seguir:

Fórmula Padrão: $VR = VO \times (1 + IVA)$

Onde:

- VR = Valor Reajustado
- VO = Valor Original (valor base do contrato ou mensal)
- IVA = Índice de Variação Acumulada, correspondente à inflação do período (em valor decimal)

Forma de cálculo do IVA:

- Quando se utiliza o índice acumulado já divulgado (ex: IPCA acumulado em 12 meses):

$IVA = \text{percentual acumulado} \div 100$

- Quando se dispõe dos valores dos índices no início e fim do período:



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

6.3.2 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE concederá à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida e a apuração da diferença ocorrerá tão logo seja divulgada a variação completa do índice.

6.3.3 Independentemente do requerimento de reajuste dos custos decorrentes do mercado, o CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos valores correspondentes da planilha contratual.

6.3.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.3.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.3.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.4 Reequilíbrio Econômico-Financeiro:

6.4.1 O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser requerido a qualquer tempo durante a execução contratual, independentemente de previsão no edital ou no contrato, quando ocorrerem fatos supervenientes à contratação que alterem substancialmente as condições iniciais pactuadas, desde que tais fatos sejam:

- a) Imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis;
- b) Decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- c) Resultantes de atos do Poder Público que impactem direta ou indiretamente na execução contratual (fato do príncipe).

6.4.2 - O prazo máximo para análise de pedido de reequilíbrio será de 90 dias, conforme art. 92, XI da Lei 14.133/2021.

6.4.3 O reequilíbrio econômico financeiro poderá ser solicitado tanto pela Administração quanto pela Contratada, devendo ser formalmente justificada e instruída com os documentos comprobatórios necessários, observando-se, em qualquer caso, os critérios legais e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6.5 Repactuação

6.5.1 Os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão-de-obra serão repactuados mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

- a) à da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado;
- b) ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – “DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE”

- a) comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto contratual;
- b) efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- c) promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;
- d) rejeitar, no todo ou em parte, o serviço executado pela Contratada fora das especificações do contrato;
- e) observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Aviso de Dispensa Eletrônica;
- f) aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;
- g) prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;
- h) demais condições constantes do Aviso de Dispensa.

CLÁUSULA OITAVA – “DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO”

- a) atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao quantitativo de cada item;
- b) executar o objeto, de acordo com as especificações constantes no Aviso de Dispensa, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas;
- c) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência na execução do serviço;
- d) reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- e) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da execução dos serviços;
- f) apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto/material fornecido, quando for o caso, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;
- g) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;
- h) manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na contratação direta;
- i) estender ao contrato, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;
- j) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do objeto contratual;
- k) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;
- l) mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos/materiais, a contratada, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto da contratação direta, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;
- m) manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação, comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;
- n) Observar as demais obrigações do Termo de Referência;
- o) Observar as demais condições de recebimento do Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – “DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD”

§ 1º - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

§ 2º - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

§ 3º - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

§ 4º - A Administração deverá ser informada no prazo de 05 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

§ 5º - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

§ 6º - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

§ 7º - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

§ 8º - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

§ 9º - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

§ 10º - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

§ 11º - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

§ 12º - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

§ 13º - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA – “DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS”

§ 1º - Comete infração administrativa a empresa e/ou a Contratada que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

- 1 – Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 2 – Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 3 – Dar causa à inexecução total do contrato;
- 4 – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 5 – Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 6 – Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 7 – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 8 – Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o certame ou a execução do contrato;
- 9 – Fraudar a contratação direta ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 10 – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- a) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quando ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os prestadores de serviço, em qualquer momento da contratação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
- 11 – Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- 12 – Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

§ 2º - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei as seguintes sanções:

- a) Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
- b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 2 a 7 do parágrafo 1º, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156 §4º, da Lei);
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Ente Federativo que tiver aplicado a sanção, quando praticadas as condutas descritas nos itens 8 a 12, bem como nos itens 2 a 7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5, da Lei).
- d) Multa:
 - d.1 – moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
 - d.1.1 – o atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme o disposto no inciso I, do art. 137, da Lei nº 14.133/2021.
 - d.2 – moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30% (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;
 - d.3 – compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução do objeto.

§ 3º – A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º).

§ 4º – Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, § 7º);

- 1 – Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de sua intimação (art. 157);
- 2 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º);
- 3 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

§ 5º – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

§ 1º - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156 §1º):

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



PREFEITURA MUNICIPAL QUATRO BARRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

§ 6º - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

§ 7º - A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).

§ 8º - Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. (art. 161)

§ 9º - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – “DA EXTINÇÃO CONTRATUAL”

§ 1º - O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

§ 2º - O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

§ 3º - A extinção nesta hipótese será precedida de notificação do contratado pelo contratante com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência.

§ 4º - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a) Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 5º - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

3. Indenizações e multas.

§ 6º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 7º - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – “DOS CASOS OMISSOS”

§ 1º - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – “DAS ALTERAÇÕES”

§ 1º - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 2º - O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 3º - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

§ 4º - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de



PREFEITURA MUNICIPAL **QUATRO BARRAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E PLANEJAMENTO

antecipação de seus efeitos ou previsão normativa, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

§ 5º - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – “DA PUBLICAÇÃO”

§ 1º - O presente instrumento será inserido no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – “DA FISCALIZAÇÃO”

§ 1º - Caberá aos fiscais de Contrato e aos gestores de Contrato, designados pela autoridade competente por meio do Decreto Municipal nº 10.641/2025, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - “DAS DISPOSIÇÕES FINAIS”

A “CONTRATADA” declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo “CONTRATANTE”.

§ 1º - Verificada pela fiscalização do “CONTRATANTE”, o abandono da execução dos serviços ou o seu retardamento indevido, poderá a mesma assumir o objeto contratual na situação em que se encontrar, constituindo os valores não pagos como créditos passíveis de cobrança por parte do “CONTRATANTE” perante a “CONTRATADA”, servindo o presente CONTRATO como título executivo, na forma do disposto no art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil.

§ 2º - Igualmente, se verificada na execução dos serviços ora contratados, a superveniência de insolvência, concordata ou falência da “CONTRATADA”, serão considerados os valores não pagos como créditos privilegiados do “CONTRATANTE”, podendo o mesmo prosseguir no final da execução do CONTRATO.

§ 3º - O “CONTRATANTE” reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues.

§ 4º - O “CONTRATANTE”, direta ou indiretamente, fiscalizará e acompanhará a execução dos serviços.

§ 5º - No recebimento dos serviços, objeto deste CONTRATO, serão observadas as disposições estabelecidas na Lei nº 8.078 de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – “DO FORO”

Fica eleito o Foro da Comarca de QUATRO BARRAS para dirimir quaisquer questões relativas a interpretações, aplicação e execução do presente CONTRATO, renunciando as partes outro qualquer por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Quatro Barras, XX de XXX de 2025.

p/ CONTRATANTE:

LORENO BERNARDO TOLARDO
Prefeito Municipal

PAULO CESAR DE LIMA JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo, Indústria, Comércio e Serviço

p/ CONTRATADA:

Representante Legal da empresa